拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２５-０８１１６１
起案日	令和　８年　４月　６日
特許庁審査官	羽岡　さやか　　３１４９　５Ｘ００
特許出願人代理人	▲吉▼田　和彦（ほか　４名）　様
適用条文	第３６条第６項第１号（サポート要件） 第３６条第６項第２号（明確性） 第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。
３．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
４．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（サポート要件）について

・請求項　１-１４
請求項１に「少なくとも１つのネットワークゾーンと外部デバイスに選択的に

結合可能な少なくとも２つの外部通信ポータルとの間に挿入され、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と前記少なくとも２つの外部通信ポータルの各々の間の通信」とあるが、「２つの外部通信ポータル」を有することは発明の詳細な説明に記載されていないと認められる。
　例えば、発明の詳細な説明の段落０１４４には、「この例では、ゲートキーパーインタフェース回路２８０２は、第１のネットワークゾーンと、外部デバイス１６１８に選択的に結合可能な少なくとも１つの外部通信ポータル４１０２（例えば、図41を参照されたい）の間に挿入され、更に第２のネットワークゾーンと少なくとも１つの外部通信ポータル４１０２の間にも挿入される。」と記載され、図４１を参照しても「１つの外部通信ポータル４１０２」を有することしか記載されていない。また、発明の詳細な説明の段落０１８８には、「ポリシー７１０８に応答してゲートキーパーインタフェース回路７１２０を含み、ネットワークゾーン７１０２、７１０４の終点と外部通信ポータル７１１６の間の通信を調整する構成回路７１１０を含む。外部通信ポータル７１１６は、外部デバイス７１１８に選択的に結合される。」と記載され、図７１を参照しても「１つの外部通信ポータル４１０２」を有することしか記載されていない。
　また、請求項３には、「第１の外部通信ポータルがＷｉＦｉ送受信機を含み、・・・第２の外部通信ポータルがセルラー送受信機を含む」と記載されているが、段落０１３７、図４１を見ると、「１つの外部通信ポータル４１０２」が、ＷｉＦｉアダプタ４１１６と、セルラー通信を含むことが記載されている。
　よって、請求項１-１４に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

●理由２（明確性）について

・請求項　１-１４
　請求項１に「通信を調整する」とあるが、「調整する」という用語は範囲が曖昧であって、通信の何をどう調整するのか不明であり、かつ、どのような動作を含むのかも不明である。
　よって、請求項１-１４に係る発明は、明確でない。

・請求項　５、１０
　請求項５、１０の「選択された外部通信ポータルのサービス送出値から構成されるパラメータ」が具体的にどのようなものか把握できず、発明が不明確である。特に、「サービス送出値」とは何なのか、また、「サービス送出値から構成されるパラメータ」が何なのかが不明である。
　よって、請求項５、１０に係る発明は、明確でない。

・請求項　６、１１
　請求項６、１１に「前記ポリシーは、前記少なくとも１つの調整パラメータについての値を更に含み」とあるが、「調整パラメータについての値」が具体的にどのようなものか把握できず、発明が不明確である。特に「調整」というのは具体的にどのような調整なのか、そして、「調整パラメータ」が何なのかが把握できない。
　よって、請求項６、１１に係る発明は、明確でない。

・請求項　８、１３
　請求項８、１３の「作動エンティティの単一作動」が何を意味するのか不明である。
　よって、請求項８、１３に係る発明は、明確でない。

●理由３（新規性）、理由４（進歩性）について

・請求項：１-６、１０
・引用文献等：１
・備考
　請求項１の「ポリシー管理回路」、「構成回路」、「ゲートキーパーインタフェース回路」という記載の「回路」の定義について、発明の詳細な説明の段落００６９に、「本明細書に示す回路・・・は、本明細書に説明する作動を機能的に実施するように構成され、プロセッサ、メモリ、及び／又は通信構成要素のようなコンピュータ構成要素を含む・・・これに加えて又はこれに代えて、そのようなデバイスは、論理回路、デバイスの１又は２以上の機能を実施するように構成されたハードウエア、・・・を含むことができる。」と記載され、「回路」がプロセッサ、メモリのようなコンピュータ構成要素を含むと記載されているから、ソフトウェアで機能を実現するものも、「回路」に含まれるものと解釈して、以下の判断を行った。

　引用文献１には、車載ゲートウェイ装置１００は、各データソース３００又は車載ネットワークが備える通信方式に応じて、データソース３００毎に異なる通信方式でデータ通信を行い、例えば、車載情報端末３００Ｃは、ＬＡＮケーブルで接続されたＥｔｈｅｒｎｅｔ通信を行い（「少なくとも１つのネットワークゾーン」）（[0014]）、車載ＧＷ装置１００は、ＣＡＮ、ＦｌｅｘＲａｙ、ＬＩＮ、ＭＯＳＴなどの車載ＬＡＮ３００Ｄを構成する１つ又は複数の車載ネットワークそれぞれ（「少なくとも１つのネットワークゾーン」）に接続し、各通信方式でデータ通信を行うこと（[0015]）、
　車載ゲートウェイ装置１００は、前記内部通信インターフェースを通じて各デ

ータソース（「ネットワークゾーンの終点」）から収集されたデータを、移動体外のネットワークに伝送する制御部（「ポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路」）と、データソース毎に設定されたＣｏｎｆｉｇ情報を記憶する記憶部（「ポリシー管理回路」）を有し、前記Ｃｏｎｆｉｇ情報は、複数の前記外部通方式を所定の優先順で並べた優先設定を含む通信接続Ｃｏｎｆｉｇ設定情報（「外部データ経路指定記述を含むポリシー」）（本願請求項４の「選択的に経路指定する」）を含み（請求項９）、

制御部はＣＰＵ等であること（[0111]）、

車載ＧＷ装置１００は、車外ネットワークと接続でき、車内と車外を中継するネットワークノードとして構成され、車載ＧＷ装置１００は、Ｗｉ-Ｆｉなどの無線ＬＡＮ規格に準拠する無線通信（「ＷｉＦｉ送受信機」）、及び基地局を中継した３ＧやＬＴＥなどの携帯電話通信（「セルラー送受信機」）の各通信インターフェースを備え（[0009]）、

車載ゲートウェイ装置１００は、無線通信や携帯電話通信（「セルラー送受信機」）、ＵＡＲＴ、ＵＳＢ、近距離無線通信等の各デバイスドライバ（「少なくとも２つの外部通信ポータル」に対応）がインストールされ、車外通信制御部１２２（本願明細書の段落０１４４、図４１の「外部通信ポータル」に対応）は、各デバイスドライバを通じて、車外通信インターフェース１１２を介した通信制御を行うこと（[0021]）、

車載ゲートウェイ装置１００のゲートウェイ制御部１２３の通信制御部１２３Ｂは（[0023]）、通信経路選択部１２３５（「ゲートキーパーインタフェース回路」）と、Ｃｏｎｆｉｇ設定制御部１２３７（「構成回路」）を含み（[0027]，図2）、

通信接続Ｃｏｎｆｉｇ設定は、車載ＧＷ装置１００が利用する複数の通信経路それぞれの有効／無効の設定が含まれ、Ｗｉ-Ｆｉ通信利用設定、３Ｇ／ＬＴＥ通信利用設定、携帯情報端末通信利用設定の有効（ＯＮ）／無効（ＯＦＦ）を設定することができ、設定された優先順位で通信経路を選択する場合、通信利用設定の有効／無効を優先させて（本願請求項５の「接続利用可能性」、本願請求項６の「調整パラメータ」）、無効に設定された通信経路を選択しないように制御すること（[0034]）、

図３の通信接続Ｃｏｎｆｉｇ設定情報（「外部データ経路指定記述を含むポリシー」）は、通信経路選択部１２３５（「ゲートキーパーインタフェース回路」）の通信経路選択制御に用いられ（「通信を調整」）（[0029]）、Ｃｏｎｆｉｇ設定制御部１２３７（「構成回路」）は、制御デバイス１２０に入力されたＣｏｎｆｉｇ設定情報を、通信経路選択部１２３５（「ゲートキーパーインタフェース回路」）及び監視制御部１２３６が利用できるように所定の記憶領域にセット（更新）すること（「構成する」）（[0041]）、通信経路選択部１２３５（「ゲートキーパーインタフェース回路」）は、監視制御部１２３６によるデータ収集・伝送制御における車外ネットワークへの通信経路選択処理を行い、通信経路選

択部１２３５は、通信状態監視部１２３４による通信経路の監視に基づいて通信状態を確認すると共に（Ｓ１３４５）、通信接続Ｃｏｎｆｉｇ設定情報から伝送するデータのデータソース３００毎に、指定された又は優先順位に基づいて接続中の通信経路を選択する（Ｓ１３４６）こと（[0066]）が記載されている。
　よって、本願の請求項１-６、１０に係る発明は、引用文献１に記載された発明と差異がなく、引用文献１に記載された発明から当業者が容易に想到し得るものである。

●理由４（進歩性）について

・請求項：２、５、１０
・引用文献等：１
・備考
　本願請求項２に関して、車両の外部通信手段として、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈやＯＢＤポート等は周知であるから、当業者が必要に応じて適宜採用し得るものである。
　本願請求項５、１０に関して、通信経路の選択において、コスト、車両作動条件（高速移動中であればセルラーを選択し、低速移動中であればＷｉＦｉを選択する等）、速度利用可能性、データ量等に基づいて選択することは周知であるから、当業者が必要に応じて適宜採用し得るものである。
　よって、本願の請求項２、５、１０に係る発明は、引用文献１に記載された発明から当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：７-８
・引用文献等：１
・備考
　引用文献１には、通信接続の設定内容は、自動設定又は／及び優先設定があり、複数の通信方式の経路で、車外ネットワークに接続することができ、例えば、Ｗｉ-Ｆｉ、携帯情報端末経由及び３Ｇ／ＬＴＥの３つの経路の中から１つを選択したり、３つの経路に優先度を設定し、「自動」の優先度は、例えば、Ｗｉ-ｆｉ＞携帯情報端末経由＞３Ｇ／ＬＴＥのように、予め任意に決めておくこと（[0032]）、
　車載ＧＷ装置１００は、接続フラグがＯＮの通信経路に対して通信接続処理を行い（Ｓ１１１）、接続フラグとは、各通信方式の通信利用設定における有効（ＯＮ）／無効（ＯＦＦ）であり（[0049]）、接続フラグがＯＮの通信経路が複数ある場合、複数の通信経路全ての通信接続を維持するように、制御され、車載ＧＷ装置１００の監視制御やデータ収集・伝送制御に関係なく、接続フラグがＯＮの複数の通信経路全てに対し、常時接続状態を維持するように制御され、データ

ソース３００毎に、各通信経路の通信状態に応じてＣｏｎｆｉｇ設定に基づく適切な通信経路選択を行い、車外ネットワークとの間でデータ通信を行うこと（[0050]）、通信状態監視部１２３４は、接続フラグがＯＮの通信経路の通信状態（接続中／遮断）を監視する（Ｓ１１２）こと（[0051]）、
通信経路選択部１２３５は、通信状態監視部１２３４による通信経路の監視に基づいて通信状態を確認すると共に（Ｓ１３４５）、通信接続Ｃｏｎｆｉｇ設定情報から伝送するデータのデータソース３００毎に、指定された又は優先順位に基づいて接続中の通信経路を選択する（Ｓ１３４６）こと（[0066]）が記載されている。
引用文献１では、データソース（「終点」）毎に優先順位に基づいて通信経路を選択するとともに、通信経路の通信状態を監視し、通信状態に基づいて通信経路を選択するから、通信の途中で（「通信セットの第１の部分」「通信セットの第２の部分」）経路を切り替えることは当業者にとって容易である。
よって、本願の請求項７-８に係る発明は、引用文献１に記載された発明から当業者が容易に想到し得るものである。

・請求項：９、１１-１４
・引用文献等：１
・備考
引用文献１には、車載ＧＷ装置１００は、データソース毎に設定されたＣｏｎｆｉｇ情報を記憶する記憶部と、複数の外部通信方式の中から各データソース別に通信経路を選択する通信経路選択部を有し（[0005]）、
車載ＬＡＮ３００Ｄがデータソース３００であり（[0012],[0016],[0023]）、車載ＬＡＮ３００Ｄでは、車両制御系の車両ＥＣＵやマルチメディア系のオーディオ機器などがデータソースとなること（[0012]）が記載されており、車載ＬＡＮ３００Ｄがデータソース３００となる場合、車載ＬＡＮ３００Ｄの複数の車両ＥＣＵ（「複数の終点」）や、複数のオーディオ機器等（「複数の終点」）をデータソースとして、１つの通信接続Ｃｏｎｆｉｇ設定情報に基づく経路制御を行うことは当業者にとって容易である。
よって、本願の請求項９、１１-１４に係る発明は、引用文献１に記載された発明から当業者が容易に想到し得るものである。

拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜引用文献等一覧＞
１．国際公開第２０１７／２０４２３２号

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｈ０４Ｌ　１２／００-１２／６６
　　Ｈ０４Ｌ　４１／００-６９／４０
　　Ｈ０４Ｗ　　４／００-９９／００
・先行技術文献　　特開２００４-１９３９０３号公報
　　特表２０１５-５２７７５５号公報
　　米国特許出願公開第２０１１／０１４４８５８号明細書
　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の外国語書面の翻訳文（又は誤訳訂正書による補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文（又は誤訳訂正書による補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

　審査第四部デジタル通信 羽岡　さやか（はおか さやか）
　ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３５９４
　※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA5K」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
浜岸　広明	羽岡　さやか	
９８４５	３１４９	